



PUTUSAN

Nomor 2278 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., diwakili oleh Swandajani Gunadi dan Niko Kurniawan Bonggowarsito, selaku Direktur, berkedudukan di Millenium Centennial Centre, Lantai 57, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Jakarta, 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis, Depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **UD LANGGENG SEJATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura-Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. **TN. HADI MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Tugu I APO Bengkel, Nomor 7, RT 004, RW 002, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suwito, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suwito & Partners, beralamat di Jalan Nuri, Nomor 12, Skyline Residence, Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;
3. **TN. DOMINGGUS PASALBESSY**, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kesehatan I Abepura, RT 002, RW 008, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Nomor PKS-008/MKT-UCAR/SHR/0729/XII-2015, tertanggal 07 Desember 2015 beserta lampiran-lampirannya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai perhitungan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan 18 Agustus 2021, sebagai berikut:

a. Nasabah atas nama Eric Adolf Supit:

Pokok Pembiayaan	: Rp152,931,099,00,
Denda sampai dengan 18 Agustus 2021	: Rp65,928,000,00,
Total	: Rp218,859,099,00,

b. Nasabah atas nama Yangki Toisuta:

Pokok pembiayaan	: Rp164.499,964,00,
Denda sampai dengan 18 Agustus 2021	: Rp175,836,399,00,
Total	: Rp340,336,363,00,

c. Nasabah atas nama Arfan F Repi:

Pokok pembiayaan	: Rp115,079,996,00,
Denda sampai dengan 18 Agustus 2021	: Rp161,332,567,00,
Total	: Rp276,412,563,00,

d. Nasabah atas nama Hendrikus Ete:

Pokok Pembiayaan	: Rp191.740.046,00,
Denda sampai dengan 18 Agustus 2021	: Rp143.564.400,00,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Total : Rp335.304.446,00,

Total kerugian sebesar Rp1.170.912.471,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), ditambah nilai bunga yang diperhitungkan sebesar Rp20.000.000,00 pertahun jumlah mana akan bertambah sampai dibayarnya kerugian Penggugat oleh Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tugu I APO Bengkel, Nomor 7, RT 004/002, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura,Dan menyatakan sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III melakukan *verzet*, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jayapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat jumlah total kerugian materiil yang terdiri dari:
 - a. Jumlah seluruh kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh secara tanggung renteng adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah),
 - b. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga, tercemarnya nama baik dan reputasi perusahaan serta beban psikologis sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),Jumlah kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng dan ditambah 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayar tunai kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim Yang Tehormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 10 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Ekspesi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Nomor PKS-008/MKT-UCAR/SHR/0729/XII-2015, tertanggal 07 Desember 2015 beserta lampiran-lampirannya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp427.845.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 80/Pdt/2022/PT JAP, tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/Pdt/2022/PT JAP, tanggal 15 Desember 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2021 *a quo* tidak ada menyebutkan terkait pokok sengketa atau objek perkaranya atau terkait perbuatan melawan hukum apa kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III sehingga dengan demikian substansi surat kuasa *a quo* tidak memenuhi syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada dalam suatu surat kuasa khusus yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

- Bahwa oleh karena surat kuasa *a quo* yang menjadi landasan hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat formal dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata atau mengajukan surat gugatan dalam perkara perdata *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2278 K/Pdt/2024